

Persona, familia y propiedad: el Derecho civil de tu vida

Nacer, cumplir dieciocho años, alquilar un piso, heredar, subir una canción a internet o discutir con el vecino de arriba son actos jurídicos, aunque nadie los llame así. Esta unidad va del Derecho que usas todos los días sin saber que lo estás usando.

El marco de la unidad



SABERES BÁSICOS

- Bloc 4: el Derecho civil y las implicaciones de la responsabilidad civil.
- Bloc 4: derechos de la personalidad, personalidad física y jurídica.
- Bloc 4: derecho de familia y sucesiones, matrimonio, filiación, testamento y herencia.
- Bloc 4: propiedad, compraventa, arrendamiento, préstamo, donación y propiedad intelectual.
- Bloc 4: cotitularidad, propiedad horizontal y comunidad de bienes.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Investigar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico con fuentes fiables.
- Analizar casos concretos desde los valores de libertad, justicia e igualdad.
- Emplear un lenguaje jurídico correcto y no discriminatorio.



EL CASO

Desheredó a sus dos hijos por no dirigirle la palabra, y el Supremo le dio la razón

El Código Civil es de 1889 y permite desheredar a un hijo solo por causas tasadas. Una de ellas es haber maltratado «de obra» al padre o a la madre. Un hombre desheredó a sus hijos alegando años de abandono emocional durante su enfermedad. En 2014 el Tribunal Supremo resolvió que el maltrato psicológico continuado puede integrarse en...

*¿Hasta dónde llega la libertad de decidir
quién hereda lo tuyo?*



§ 1

El Derecho que te acompaña sin que te enteres

*La rama más antigua y la que más te afecta,
precisamente porque no se nota.*



ENTRE PARTICULARES, EN PIE DE IGUALDAD

Un código de 1889 que sigue vivo

El Derecho civil regula las relaciones entre particulares: ni hay una Administración mandando ni un Estado castigando. Solo personas que compran, alquilan, se casan, tienen hijos, prestan dinero, heredan y a veces se hacen daño. Su norma central es el Código Civil, de 1889, vigente con cientos de reformas encima. Por eso convive...

Tres ideas lo recorren entero: la personalidad, la autonomía de la voluntad y los límites a esa autonomía.

Responsabilidad civil: repara, no castiga

CONTRACTUAL

- Incumples lo que habías pactado.
- Contrataste una reforma y no se hizo.
- Respondes ante la otra parte del contrato.

EXTRA CONTRACTUAL

- Dañas a alguien con quien no tenías ningún acuerdo.
- Artículo 1902: quien causa daño con culpa o negligencia debe repararlo.
- Si tu perro muerde a un desconocido, respondes igual.



§ 2

Ser persona ante el Derecho

Todo el edificio civil se apoya en un concepto que se adquiere al nacer y se extingue al morir.



Dos capacidades que no son lo mismo

	QUÉ ES	QUIÉN LA TIENE
Capacidad jurídica	Aptitud para ser titular de derechos y obligaciones	Toda persona desde que nace. No admite grados
Capacidad de obrar	Aptitud para ejercerlos por uno mismo, con eficacia	Se adquiere plena con la mayoría de edad

Un bebé de tres días puede ser propietario de un piso. No puede venderlo.



LOS DIECIOCHO

Qué cambia el día que cumples la mayoría de edad

Llega un cambio jurídico completo: puedes contratar, votar, casarte, abrir una empresa, responder de tus deudas y ser juzgado como adulto. También existe la emancipación, que anticipa buena parte de esos efectos a los dieciséis, aunque el emancipado todavía necesita consentimiento para tomar dinero a préstamo o vender inmuebles.

Antes de esa fecha, tus progenitores actúan por ti, con límites y, para actos importantes, con autorización judicial.



LEY 8/2021

Ya no se incapacita a nadie

Durante más de un siglo el Derecho español respondía a la discapacidad sustituyendo la voluntad de la persona: un juez la declaraba incapaz y le nombraba un tutor. La reforma de 2021, en cumplimiento de la Convención de la ONU, dio la vuelta al modelo: ahora se establecen medidas de apoyo para que la persona ejerza su capacidad por sí...

Antes se preguntaba «¿puede esta persona decidir?». Ahora, «¿qué apoyos necesita para decidir?».



Donde consta lo que el Derecho considera que eres

Nacimiento, nombre, nacionalidad, matrimonio, defunción. Nada de eso se prueba con lo que tú digas, sino con lo que consta aquí.

profedeconomia.es

Foto: El Pantera, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons



Los derechos de la personalidad

- Vida e integridad física y moral.
- Honor: la reputación frente a imputaciones que desmerecen a la persona.
- Intimidad personal y familiar: la esfera que uno decide no compartir.
- Propia imagen: nadie puede captarla ni publicarla sin consentimiento, salvo excepciones tasadas.
- Nombre e identidad. Todos son irrenunciables e imprescriptibles.



Grabar una pelea en el patio y subirla al grupo

Alguien graba a unos compañeros sin su consentimiento y difunde el vídeo en un grupo de clase. Nadie analiza bien qué se ha vulnerado, porque parece un asunto de convivencia y en realidad toca varios derechos a la vez.

La propia imagen de quien aparece en el vídeo.

Su intimidad, si el contexto grabado lo era.

Su honor, si el vídeo lo ridiculiza.

La protección de datos: una imagen que identifica es un dato personal.

LA PREGUNTA

¿Salva algo que el vídeo sea verdadero, o que solo se comparta en un grupo pequeño?



§ 3

Familia

Cómo se forman las parejas, qué relación hay entre progenitores e hijos y qué pasa con el patrimonio.



LO QUE SORPRENDE A MUCHA GENTE

Casarse cambia el patrimonio

El matrimonio activa un régimen económico matrimonial. Si no se pactan capitulaciones ante notario, en la Comunitat Valenciana rige por defecto la sociedad de gananciales: lo que cada cónyuge gana durante el matrimonio pasa a ser común, mientras que lo que ya tenía o hereda sigue siendo suyo. La alternativa habitual es la separación de bienes.

Desde 2005 pueden contraerlo dos personas del mismo sexo, con los mismos derechos y obligaciones.



Tres cosas distintas cuando la pareja se rompe

Patria potestad

No es un poder sobre los hijos, es un conjunto de deberes. Suele mantenerse compartida: colegio, sanidad y residencia siguen siendo decisión de los dos.

Guarda y custodia

Decide con quién convive el menor en el día a día. Puede ser individual o compartida.

Pensión de alimentos

Es un derecho del hijo, no de quien la cobra. Por eso no se puede renunciar a ella en un acuerdo entre adultos.



LA COMPETENCIA NO ES UN DEBATE ABSTRACTO

La ley valenciana de matrimonio que duró nueve años

En 2007 les Corts Valencianes fijaron la separación de bienes como régimen por defecto en la Comunitat. En 2016 el Tribunal Constitucional la anuló, y no por su contenido, que ni valoró: por competencia, al entender que la valenciana no acreditaba tener Derecho civil foral vivo en el momento constituyente.

Miles de matrimonios celebrados en esos años tuvieron que averiguar bajo qué régimen estaban.



§ 4

Herencias

Aquí el Derecho español toma una decisión que no todos los países comparten: limita la libertad de decidir.

EL GRÁFICO

A la izquierda, lo que se puede decidir al testar. A la derecha, lo que decide la ley si no se testa.





CON HIJOS, DOS TERCIOS COMPROMETIDOS

Legítima, mejora y libre disposición

Un tercio se reparte por partes iguales entre los hijos, y es la legítima estricta. Otro tercio, el de mejora, también les corresponde, aunque quien testa elige cómo distribuirlo entre ellos. Solo el tercio de libre disposición puede ir a cualquier persona. Si no hay testamento se abre la sucesión intestada y hereda quien la ley diga.

El Estado no hereda «si no hay papeles»: es el último llamado, cuando no queda ningún pariente hasta el cuarto grado.



Una persona con dos hijos quiere dejar toda su herencia a una fundación. ¿Qué parte...

A Toda, porque el patrimonio es suyo y puede disponer libremente

B Solo el tercio de libre disposición

C La mitad, y la otra mitad a los hijos

D Nada, porque los herederos forzosos lo absorben todo

Solución: B. La legítima estricta y el tercio de mejora corresponden a los descendientes.

Desheredarlos solo es posible por causas tasadas, expresadas en el testamento y probadas por quien las alega. No basta con no llevarse bien.

Una herencia también trae deudas

ACEPTAR A BENEFICIO DE INVENTARIO

- Se hereda, pero solo se responde de las deudas hasta donde alcance lo heredado.
- Si las deudas superan los bienes, no se pone dinero propio.
- Exige plazos y formalidades. Enterarse después es tarde.

REPUDIAR LA HERENCIA

- Renunciar a ella entera.
- No se puede aceptar la parte buena y rechazar la mala.
- Aceptar pura y simplemente significa responder incluso con el patrimonio propio.



§ 5

Propiedad y contratos

Usar, disfrutar y disponer, con los límites que establezcan las leyes. La cojetilla importa tanto como el resto.



Contratos civiles, y el detalle que suele ignorarse

CONTRATO	UNA PARTE	LA OTRA	EL DETALLE
Compraventa	Entrega una cosa	Paga un precio en dinero	Si el precio no es dinero, es permuta
Arrendamiento	Cede el uso temporal	Paga una renta	El arrendador sigue siendo propietario
Préstamo	Entrega dinero o cosas	Devuelve otro tanto	Sin pacto expreso no se deben intereses
Donación	Entrega gratis	Acepta	Sin aceptación no hay donación

La propiedad privada está sometida a su función social, y de ahí la expropiación o las normas urbanísticas.



Qué mirar antes de firmar tu primer alquiler

El contrato de arrendamiento de vivienda es, con mucha probabilidad, el primer contrato importante que vas a firmar.

Estas cinco comprobaciones evitan casi todos los problemas, ...

Duración: aunque diga un año, el inquilino puede prorrogar hasta cinco (siete si el arrendador es persona jurídica).

Fianza: obligatoria, una mensualidad en vivienda, depositada en el organismo autonómico.

Quién paga qué: las reparaciones para que siga siendo habitable, el arrendador; el desgaste del uso, el inquilino.

Actualización de la renta: solo si el contrato lo prevé, con el índice y los límites que fije la ley....



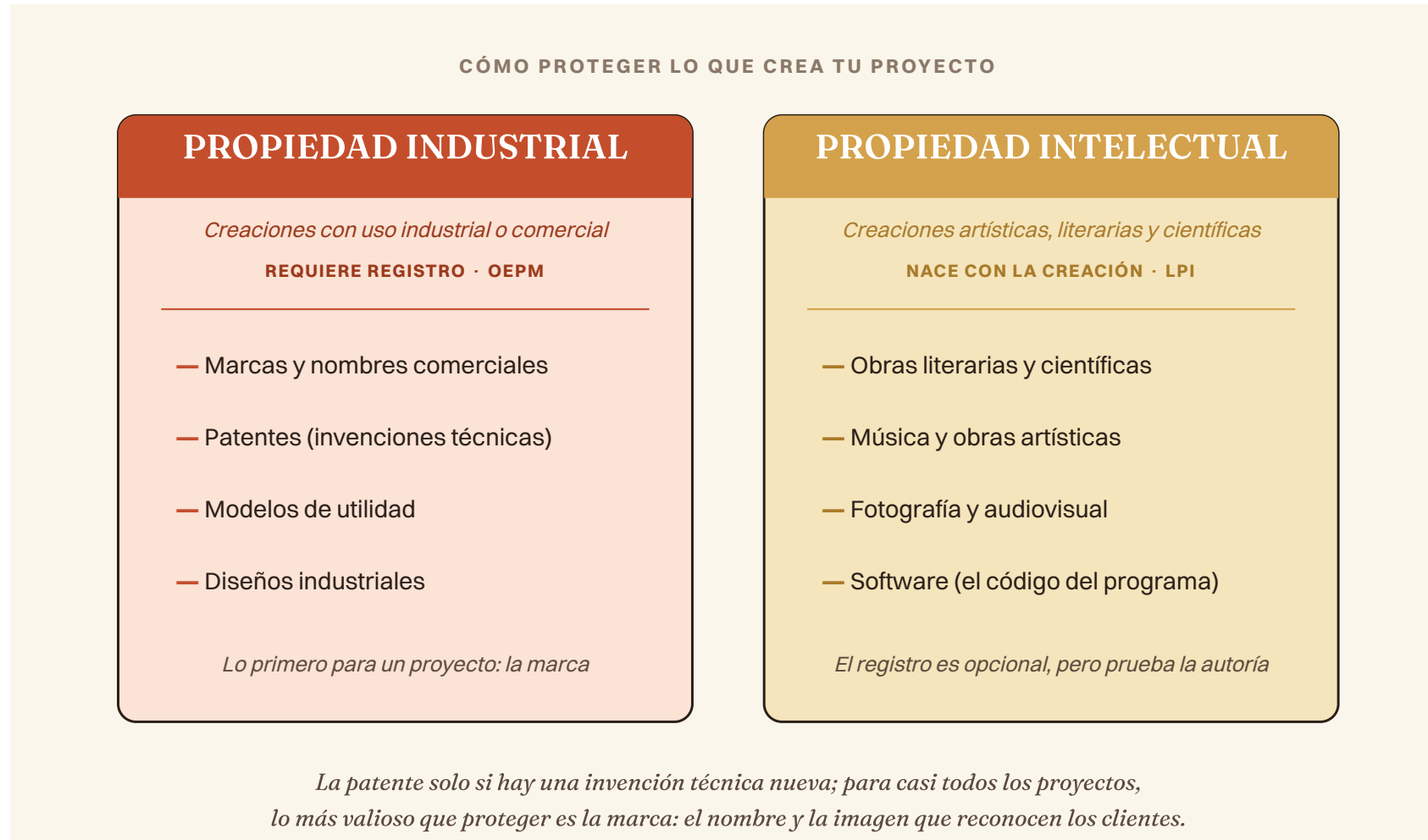
Inscribir no te hace propietario, pero protege

Propietario te hacen el contrato y la entrega. Frente a terceros de buena fe, en cambio, vale lo que el Registro dice.

profedeconomia.es

Foto: Eduardo Milla, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Dos maneras de proteger lo creado. La de la izquierda exige registro; la de la derecha nace sola al crear.





Qué protege cada cosa

Derechos morales

Ser reconocido como autor y exigir respeto a la integridad de la obra. Irrenunciables e intransmisibles: no se venden.

Derechos de explotación

Reproducir, distribuir, comunicar, transformar. Sí se ceden, y duran toda la vida del autor más setenta años.

Propiedad industrial

Marcas, patentes y diseños. Hay que registrarla: la patente dura veinte años improrrogables; la marca, diez renovables.



UNA IDEA EQUIVOCADA MUY EXTENDIDA

Una licencia Creative Commons no es renunciar a nada

Es justo al revés: solo puede licenciar quien tiene los derechos. Una licencia CC es un contrato tipo por el que el autor autoriza de antemano ciertos usos —copiar, compartir, a veces modificar o usar comercialmente— manteniendo el resto. Y los derechos morales siguen intactos: la atribución al autor es obligatoria en todas las...

Por eso el software libre no es software sin dueño. Está protegido, y por eso su licencia puede obligar a seguir compartiéndolo.



CUANDO LA PROPIEDAD ES DE VARIOS

Tu piso es tuyo; el tejado, el ascensor y el portal, de todos

La propiedad horizontal resuelve esa mezcla. Cada propietario tiene su elemento privativo y una cuota de participación sobre los elementos comunes, que determina cuánto paga y cuánto pesa su voto. Los acuerdos ordinarios se toman por mayoría en junta, y obligan a todos, incluidos los que votaron en contra o no...

Las obras de accesibilidad que pide una persona con discapacidad o mayor de setenta años son obligatorias, se vote lo que se vote.



VUELVE AL CASO

Por qué un texto de 1889 pudo cubrir el maltrato psicológico

El Tribunal Supremo no inventó una causa nueva: reinterpretó una que ya estaba, el maltrato de obra, a la luz de la realidad social del momento, que es lo que el propio Código Civil manda hacer al interpretar las normas. La legítima existe para proteger a los descendientes de una decisión tomada en caliente, y por eso desheredar exige...

La pregunta de fondo no es técnica, es política: más libertad del testador significa menos protección de los hijos, y al revés.



Antes de cerrar la unidad

- ☐ Sabrías explicar que la responsabilidad civil repara y la penal castiga, y separar las dos clases.
- ☐ Sabrías distinguir capacidad jurídica de capacidad de obrar y decir qué cambia a los dieciocho.
- ☐ Sabrías nombrar los derechos de la personalidad y detectar cuáles vulnera un vídeo grabado en clase.
- ☐ Sabrías repartir una herencia por tercios y explicar por qué desheredar exige causa tasada.
- ☐ Sabrías revisar un contrato de alquiler y decir qué protege la propiedad intelectual sin registrar nada.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.